

[기출][2021-1-1]재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

【문제 1】 甲은 乙에게 5,000 만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000 만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50 점)

(물음 1) 제 1 심 제 1 회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000 만 원을 모두 변제했다고 주장하였고, 이에 대해 甲은 그 중 2,000 만 원을 반환받은 사실이 있다고 진술하였다. 그러나 제 2 회 변론기일에 甲은 종전의 진술을 철회하고, 乙로부터 전혀 변제받은 적이 없다고 주장하였다. 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 있는가? (25 점)